

1500379-33.2022.8.26.0441

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/09/2022

... 2ª Vara; D.J. 21/03/2018). E: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso da defesa - Insurgência apenas contra a dosimetria - Fixação das penas-bases do tráfico no mínimo legal - Não cabimento - A natureza nociva do entorpecente (Cocaína) justifica tratamento penal mais severo - Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500379-33.2022.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500379-33.2022.8.26.0441

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2098504/2022 -

DEL.POL.PERUIBE, AZ7606-1/2022 - DEL.POL.PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELLY IARA DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Vistos.

ROGÉRIO DE OLIVEIRA SILVA e KELLY IARA DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 61, II, alínea "j", do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, no dia 10 de abril de 2022, por volta das 23h32min, na Rua Ouro Verde, 1234, Caraguava, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, em unidade de desígnios e comunhão de propósitos traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico e sem autorização, drogas consistentes em 1214 porções de crack, com peso bruto de 287,65 gramas, 3800 porções de cocaína, com peso bruto de 3.092,42 gramas e 83 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por maconha, com peso bruto de 209,9, conforme auto de constatação preliminar de fls. 28/29 e laudos químico toxicológico de fls. 230/232 e fls. 233/236, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

Convertido o rito procedimento em ordinário por ser mais benéfico aos réus, a denúncia foi recebida em 26 de abril de 2022 (fls. 135/137).

Devidamente citados (fls. 188 e 202), os réus apresentaram resposta escrita à acusação (fls. 140/141).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público, entendendo estarem provadas a materialidade e a autoria, requereu a condenação nos termos da denúncia, manifestando-se sobre a dosimetria da pena e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa, por sua vez, alegando insuficiência probatória, pleiteou a absolvição dos acusados ou, subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicação da pena em seu mínimo legal.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 13/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 128/29), laudos periciais (fls. 230/232 e 233/236), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também exsurge cristalina.

A testemunha Paulo Rogério, policial militar, disse que estava em patrulhamento pelo bairro quando próximo à viela saíram os réus. Que eles se abraçaram como se fossem namorados. Que foi feita a abordagem e com o réu foi localizada uma sacola plástica branca com entorpecentes (cocaína, crack, maconha e Skank). Que após a abordagem eles foram separados e a ré confirmou que era gerente da boca e que tem apelido de Flor. Que a ré confessou o tráfico e falou que na sua residência havia mais drogas. Que na residência da ré foi localizada cocaína e crack. Que um rapaz de nome Ferrugem teria levado cerca de R\$ 5 mil, segundo a ré. Que no local há atuação do PCC, segundo informações. Que seu parceiro policial viu a mesma coisa. Que dentro da casa havia mais ou menos 2800 pinos de cocaína e umas 1000 pedras de crack. Que a ré confessou que ela fazia o abastecimento da biqueira no bairro Caraguava. Que não conhecia os réus de outras abordagens. Que o réu negou a posse das drogas.

A testemunha Willian Roque, policial militar, disse que na data dos fatos estava em operação no bairro Caraguava. Que durante o patrulhamento na cornolândia avistou duas pessoas e que ao verem os policiais se abraçaram. Que na abordagem foi encontrada com Rogério uma sacola plástica contendo drogas. Que Rogério disse que pegou as drogas com a ré e que estavam indo a caminho da loja para fazer abastecimento. Que não sabia que Flor era a ré. Que já sabia da vida da ré no crime, tendo dito isso a ela na abordagem. Que era a ré que fazia o abastecimento na biqueira. Que o réu é responsável por manter a disciplina no local. Que ambos são integrantes do PCC. Que a ré também faz a sangria das drogas que são vendidas. Que na residência da ré foram encontradas mais drogas (várias porções de crack e cocaína).

Interrogado, o réu negou a prática dos crimes a ele imputado. Disse que no dia dos fatos foi buscar drogas para uso pessoal. Que encontrou a ré e não tinha ciência das drogas que estavam com ela. Que apenas conhecia a ré de vista. Que não abraçou a ré. Que negou ter relacionamento com a ré. Que as drogas estavam debaixo da blusa da ré e não com ele. Que é mentira que os policiais disseram que estava abraçado com a ré. Que as drogas estavam na casa da ré. Que o local da abordagem é público e que não possui ligação com o tráfico de drogas. Que está pagando constitucional. Que já tinha visto a ré no local algumas vezes. Que mora no meio da biqueira e que tem ciência que o local é pertencente ao PCC. Que não sabe se a ré é gerente, mas sabe que ela falou isso para os policiais. Que apenas já ouviu falar do Ferrugem. Que nunca teve contato com ele. Que não sabe se Ferrugem é do tráfico.

Interrogada, a ré negou a prática do crime a ela imputado. Disse que no dia dos fatos o réu foi à sua casa pedindo ajuda para uma mulher grávida. Que saiu com o

rêu pelo bairro. Que avistaram a polícia e que o réu se assustou e a abraçou. Que as drogas estavam com o réu. Que na sua casa não havia nada, qualquer droga ou dinheiro. Que tudo estava bagunçado porque havia acabado de se mudar. Que foi revistada sem a presença de uma policial feminino. Que não sabe dizer quando a droga apareceu. Que ficou dentro da viatura por cerca de 20 minutos enquanto os policiais ficaram dentro de sua casa. Que os policiais mentiram em audiência, posto que mora com sua família e, inclusive, uma criança e seria impossível ter tanta droga assim dentro da sua casa.

Acerca da importância do depoimento dos policiais para a instrução do processo penal, calha pontuar que referidos agentes públicos não estão impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado. Ademais, no caso presente, tais policiais sequer conheciam o réu, não havendo prova de que tivessem interesse em prejudicá-lo.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, a saber: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017);

E, ainda: "...Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Diante de tais considerações, tem-se que a versão apresentada pelos réus encontra-se isolada nos autos, não se sustentando o fato de que teriam sido implantadas drogas na residência da ré ou de que teria sido inventada a versão de que o réu não estivesse com parte dos entorpecentes encontrados.

Com efeito, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espreque tão somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha.

Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Além disso, como dito, existem nos autos o auto de prisão em flagrante delito (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 13/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18),

auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 128/29), laudos periciais (fls. 230/232 e 233/236) confirmando, não somente a quantidade e qualidade das drogas apreendidas, mas também a forma de acondicionamento apresentada, típica da atividade de tráfico.

E, na espécie, observa-se que a quantidade, a forma de acondicionamento dos tóxicos, bem como as demais circunstâncias fáticas, não autorizam a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes.

Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

Passa-se, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, passa-se ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal c/c art. 42, da Lei 11.343/06. A culpabilidade, considerada, nesta fase, como sendo um grau elevado de censurabilidade da conduta criminosa, no presente caso, é elevada, sobretudo quando se verifica a natureza das drogas apreendidas, dentre elas o "crack" e a "cocaína", entorpecentes altamente nocivos à saúde humana, nesse sentido, inclusive, é a recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo: Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores - Recurso defensivo - Sentenciado condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº

11.343/06, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90 - Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas - Pedidos subsidiários de (a) redução das penas-base; (b) aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei Antidrogas, em seu grau máximo; e (c) fixação de regime aberto para o cumprimento da pena corporal. Autoria e materialidade bem demonstradas nos autos em relação ao delito de tráfico de drogas - Penas-base devidamente majoradas em face da natureza da droga apreendida ("crack") - Redutor de penas do mencionado § 4º que não se aplica a espécie, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida - Reconhecimento, de ofício, da absorção do delito do artigo 244-B da Lei 8.069/90 pela causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, em face de sua especialidade Recurso desprovido, com redução, de ofício, das reprimendas impostas em Primeiro Grau. (TJSP. Ap. 0002621-24.2015.8.26.0396; Rel. Otavio Rocha; 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Novo Horizonte - 2ª Vara; D.J. 21/03/2018). E: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso da defesa - Insurgência apenas contra a dosimetria - Fixação das penas-bases do tráfico no mínimo legal - Não cabimento - A natureza nociva do entorpecente (Cocaína) justifica tratamento penal mais severo - Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Acusado que se dedica à atividade criminosa do tráfico, não se podendo olvidar que se trata de réu reincidente - Fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena do tráfico por restritivas de direitos - Descabimento - O

montante das penas, a presença de circunstância judicial desfavorável e a gravidade concreta do comportamento e a recidiva motivam a imposição do regime inicial fechado e a negativa da substituição penal - Recurso defensivo não provido. (TJSP. Apelação Criminal n.º 0000218-16.2017.8.26.0557, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Data do Julgamento: 31/01/2019)". Portanto, deve a pena-base sofrer acréscimo em razão do que foi exposto. Quanto aos antecedentes, verifica-se que a ré possui condenação pretérita apta a configurar reincidência (fls. 254/256), razão pela qual deixa-se, por ora, de valorar tal circunstância judicial em seu prejuízo. O réu, por sua vez, possui condenação pretérita apta a configurar maus antecedentes em razão da condenação nos autos do processo n.º 0003958-93.2004 (fls. 257/261), pelo que deverá haver a exasperação da pena. Não há elementos nos autos que autorizem a valoração negativa da conduta social dos réus, tampouco quanto à personalidade do agente. Os motivos, as circunstâncias, e as consequências do crime são normais ao tipo penal, não havendo, portanto, que valorá-las negativamente em face dos réus. Por fim, no que concerne ao comportamento da vítima, entende-se que tal análise, em razão da natureza do delito, se mostra prejudicada.

Diante de tais considerações, fixa-se a para a ré a pena-base em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e

oitenta) dias-multa, calculados no piso legal; e para o réu a pena-base em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, calculados no piso legal.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (artigo 61, I, do Código Penal) para ambos os réus, em razão da condenação nos autos do processo n.º 0065062-41.2017 para a ré (fls. 254/256), e nos autos do processo n.º 002366-57.2017 (reincidência específica) para o réu (fls. 257/261).

Ausente a agravante de pena prevista pelo art. 61, II, "j", do Código Penal posto que não demonstrado que a prática delitiva tenha sido facilitada ou influenciada de qualquer forma em razão de calamidade pública (pandemia), nesse sentido, inclusive:

EMBARGOS INFRINGENTES – ROUBO QUALIFICADO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA, - ACOLHIMENTO – Tendo em vista que, in casu, não se verifica que a calamidade pública causada pela pandemia do Covid-19 tenha facilitado ou influenciado de qualquer forma na prática do crime, de rigor o afastamento da referida agravante. Embargos acolhidos, para, afastada a circunstância agravante da calamidade pública, reduzir as penas. (TJSP. Embargos Infringentes e de Nulidade 1506022-63.2021.8.26.0228; Relator (a): Luís Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022).

Ausentes atenuantes de pena, razão pela qual a pena intermediária fica estabelecida para a ré em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, calculados no piso legal; e para o réu em 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e pagamento de 925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa, calculados no piso legal.

Ausentes causas de aumento de pena. Inaplicável, no caso em exame, a causa especial de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois não preenchidos os requisitos legais ali estampados (primariedade e bons antecedentes). Assim, resta estabelecida como sendo definitiva a pena para a ré em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, calculados no piso legal; e para o réu em 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e pagamento de 925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa, calculados no piso legal.

Fixa-se o regime prisional inicial fechado, em consonância com o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, "a", do Código Penal.

Não preenchidos os requisitos legais dos art. 44 e 77, ambos do Código Penal (reincidência, maus antecedentes e circunstâncias judiciais desfavoráveis), deixa-se de substituir ou suspender as penas dos réus.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para a) CONDENAR a ré KELLY IARA DA SILVA como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, em valor atualizado, em observância ao art. 49, do Código Penal; e b) CONDENAR o réu ROGÉRIO DE OLIVEIRA SILVA como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa, em valor atualizado, em observância ao art. 49, do Código Penal. Encontrando-se os réus presos no curso do processo, não se justifica sua soltura agora que condenados, razão pela qual deixo de lhes conceder o direito ao recurso em liberdade, sobretudo por não ter sido alterado o quadro fático que autorizou a prisão preventiva de ambos, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal. Anote-se que eventual direito ao cumprimento da sanção imposta em regime menos rigoroso, em razão do tempo em que os acusados se encontram preso preventivamente, deve ser analisado pelo Juízo da Execução, aferindo-se o preenchimento do requisito subjetivo.

Por fim, determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 32, § 1º, e artigo 58, § 1º, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como decreto o perdimento da quantia em dinheiro (se for o caso) apreendida em poder do réu, fruto da atividade

ilícita, bem como o perdimento de eventual quantia em dinheiro encontrada por ocasião de sua prisão.

Oportunamente, expeça-se Guia de Execução.

Após o trânsito em julgado:

Intime(m)-se o(s) condenados para o pagamento das penas de multa (se for o caso), no prazo de 10 (dez) dias.

Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para fins de registro no IIRGD.

Oficie-se ao TRE/SP, comunicando a condenação proferida nesta sentença, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal de 1988.

Expeça-se, se for o caso, respectiva certidão de honorários em favor do patrono nomeado nos presentes autos.